

1500166-93.2022.8.26.0613

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... sobre o patrimônio alheio e assim fomentava o tráfico de drogas local. A motivação do delito é torpe e autoriza acréscimo na sanção.

As consequências não foram graves.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena 2/6 acima do mínimo legal (1/6 pelos maus antecedentes e 1/6 pelos motivos), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500166-93.2022.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-93.2022.8.26.0613

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109191/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 24460142 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2109191 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS DA ASSUMPTÃO MALAQUIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Marcos da Assumpção Malaquias, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, eis que no dia 22 de abril de 2022, por volta das 09h35, na rua Rui Barbosa, nº 333, Centro, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, um bicicleta de 16 marchas, aro 26, da marca Caloi, pertencente a Reinaldo Modesto Florindo.

Prisão em Flagrante convertida em preventiva (págs. 100/103).

A denúncia (págs. 122/123) veio acompanhada do Auto de Prisão em Flagrante de págs. 01/47 e foi recebida aos 16 de novembro de 2021 (pág. 66).

O réu foi devidamente citado (pág. 142) e apresentou resposta à acusação (págs. 130/131), na qual se reserva o direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal apenas nas alegações finais, quando pleiteará a absolvição do acusado.

Ausentes as hipóteses que pudessem ensejar a absolvição sumária foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 153/155).

Mantida prisão preventiva (págs. 153/155).

Durante referida solenidade, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, conforme mídia audiovisual armazenada no próprio SAJ.

Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido.

Em debates o representante do Ministério Público insiste na procedência da ação penal. O acusado confessa o crime, de modo que não há dúvidas sobre a autoria e materialidade. O réu tentou justificar o fato por dificuldades financeiras e uso de drogas, o que não exclui a sua imputabilidade. A vítima confirmou que a bicicleta estava na porta da barbearia. Os policiais encontraram o réu, nas proximidades, ainda em fuga. O acusado, antes da subtração, estava nas imediações do estabelecimento comercial à espreita, aguardando o momento para a subtração. A procedência é medida que se impõe. Não é caso de reconhecimento de tentativa, diante do decidido no STJ – REsp 1.524.450, tema 934, decidiu que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva ainda que por breve espaço de tempo, prescindindo de posse mansa e desvigiada. O réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente. Na segunda fase, ainda que reconhecida a confissão, não é o caso de compensação integral da majoração diante da multirreincidentia. Também não é caso de furto privilegiado, pois o réu é multirreincidente específico. Pugna pelo regime fechado, impedindo-se a substituição por penas restritivas de direito.

A Defesa, por sua vez, requer a absolvição diante do uso de drogas e o motivo do furto foi para consumir drogas. Não sendo esse o entendimento pugna pela desclassificação para tentativa. Em caso de condenação requer que a pena permaneça no mínimo, diante da devolução da bicicleta.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1-) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo termo de declarações (pág. 05), boletim de ocorrência (págs. 11/12), auto de reconhecimento de objeto (pág. 14), e pelo auto de exibição/apreensão/entrega (pá. 15), bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

Houve, portanto, modificação do mundo naturalístico pela conduta, estando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

Reinaldo Modesto Florindo, vítima, confirma o furto. Disse que não estava sabendo quem tinha furtado. Avisaram que tinham levado a bicicleta. Avisou a polícia e eles encontraram. Encontrou a polícia na esquina e a polícia foi atrás e achou o rapaz descendo com a bicicleta na praça da matriz. A polícia localizou a bicicleta e devolveu. O rapaz distanciou-se uns 100 metros com a bicicleta. Conheceu o responsável pelo furto depois, na delegacia. Era o Malaquias. Ele chegou a pedir desculpa por causa do furto. Não era amigo íntimo, mas conhecia ele por causa de alguns lugares que frequentavam. A bicicleta vale R\$ 300,00. Chegou até na esquina para ver o ladrão descendo, mas como comunicou a polícia eles foram atrás. Não chegou a ver o rapaz em fuga com a bicicleta. Avisou a polícia dizendo que o pessoal tinha visto um rapaz de camisa amarela sentado na calçada. Foi isso que disse para a polícia. Foi na delegacia no mesmo dia e as roupas do ladrão eram diferentes. A pessoa passou a cor errada. Ele estava com outra cor de camiseta. A polícia falou que desceu a praça da matriz e viram um moço com uma bicicleta com o banco alto e o rapaz estava sentado no cano da bicicleta. O rapaz era conhecido dos meios policiais e ele disse que tinha achado a bicicleta ali em cima. A bicicleta não estava danificada. Foi encontrada no mesmo estado. Percebeu que o réu estava sob efeito de alguma substância porque ele foi dormindo até Casa Branca. Uma pessoa presa em flagrante deve ficar agitada, não deve dormir.

Fabiano Rodrigo Alves informa que estava com o Vinicius, patrulhando a área central, e a vítima avisou sobre o furto. A bicicleta estava parada defronte à barbearia. A vítima até apontou o rapaz que estava descendo a rua Francisco Glicério. Conseguiram abordar o rapaz na perimetral e ele foi informado sobre ter pegado a bicicleta. Ele confessou e disse que achou a bicicleta parada. Ele é conhecido dos meios policiais por furtos. A vítima foi acionada e a bicicleta restituída. A distância dá uns 4 quarteirões. Não foi possível abordar o réu mais perto por causa do trânsito e não conseguiram chegar até o réu que tinha maior mobilidade. O réu teria ficado sentado observando a bicicleta na frente da barbearia. Ele aguardou uma oportunidade para agir. O réu foi descendo a rua. Não sabe se ele não escutou os sinais ou não viu a viatura.

O réu, Marcos da Assumpção Malaquias, foi preso antes por furto. Tem 36 anos. Tem uma filha. Usa crack. Já foi internado seis vezes. Foi internado a última vez faz uns 8, 9 meses. Não se recorda ao certo. Ficou em Espírito Santo do Pinhal. Ouviu o que a vítima e o policial falaram e está certo. Ia vender a bicicleta. Teve uma recaída e voltou ao uso de droga descontroladamente. Avisou a bicicleta na calçada e pegou ela para suprir o vício. Arrepende-se. Tinha corrido atrás de clínica de novo, mas estava esperando vaga e acabou cometendo o crime. Requer uma oportunidade para se tratar para suprir a vontade de usar drogas.

2 - DA AVALIAÇÃO DA PROVA E DO DIREITO APLICÁVEL:

No dia e local dos fatos, a vítima deixou sua bicicleta estacionada defronte a barbearia da qual trabalha, ocasião em que foi avisado por um motoboy que passava pelo local que um rapaz saiu com sua bicicleta. A vítima saiu na porta da barbearia e viu que uma pessoa estava descendo a rua com sua bicicleta. Correu atrás do furtador e encontrou uma viatura da Polícia Militar, e, ao notificar os militares do ocorrido, os mesmos imediatamente iniciaram patrulhamento, localizando o furtador que descia com a bicicleta pela rua João Gabriel Ribeiro. Ao darem voz de parada, o acusado tentou se evadir, sendo iniciado seu acompanhamento. Assim que

acessou a perimetral, os militares conseguiram abordar o acusado, sendo assim, exarada voz de prisão em flagrante.

O réu confessou o delito,

A confissão do réu está em sintonia com as demais provas dos autos, dentre elas o depoimento da vítima e dos policiais.

É o que basta para o convencimento do Juízo, na forma dos artigos 155 c.C art. 197, ambos do Código de Processo Penal.

Diante dos termos da tese firmada sob a sistemática de Recurso Especial repetitivo, o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada" (Tema 934 do STJ).

O entendimento é vinculante sob a égide do art. 927 do NCPC c.C art. 3º do CPP. Destarte, este juízo vê-se impedido de acolher a tese defensiva.

A restituição da bicicleta ocorreu por intervenção eficaz da polícia e não por qualquer conduta voluntária do réu. Destarte, permanece configurada a espécie delitiva, não sendo possível qualquer interpretação favorável ao furtador.

Presente a tipicidade delitiva e ausentes justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta ou a culpabilidade do réu, a procedência da ação penal é medida de rigor para concretização dos escopos de retribuição, prevenção penal geral e especial colimados pela dogmática punitiva.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 122/123 para CONDENAR MARCOS DA ASSUMPÇÃO MALAQUIAS pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, passando a dosar-lhe as penas nos termos do art. 68 do Código Penal.

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal a culpabilidade é normal à espécie.

O réu ostenta maus antecedentes, conforme condenação nos autos nº. 0006367-13.2013.8.26.0575 - Trânsito em Julgado para a defesa em 18.10.2016 - Certidão de pág. 58, autos nº. 0000736-30.2009.8.26.0575 - Trânsito em Julgado para a defesa em 19.05.2009 - Certidão de págs. 48/49.

Sua conduta social e personalidade não devem influenciar negativamente a reprimenda, pois tal valoração implica apologia ao direito penal de autor, fenômeno antigarantista que não conta com o entusiasmo deste magistrado, especialmente quando não há elementos objetivos a demonstrar qualquer desvio.

O motivo do delito foi apurado e decorre da vontade de usar drogas com o proveito do furto, o que deve ser avaliado em detrimento do réu. Com efeito, o mínimo que se espera do drogadito é que sustente seu vício às suas expensas. O réu, ao contrário, avançava sobre o patrimônio alheio e assim fomentava o tráfico de drogas local. A motivação do delito é torpe e autoriza acréscimo na sanção.

As consequências não foram graves.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena 2/6 acima do mínimo legal (1/6 pelos maus antecedentes e 1/6 pelos motivos), situando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

O réu é reincidente pois condenado definitivamente aos autos do processo 0004388-45.2015.8.26.0575 - Trânsito em julgado para a defesa em 27.03.2017 (conforme certidões de págs. 54). Não apenas reincidente. É multirreincidente, eis que se observa condenação definitiva também no processo 000367-13.2013.8.26.0575 com trânsito em julgado aos 18.10.2016, sem extinção da pena - pg. 58.

Ainda nesta etapa da aplicação da pena tem-se a confissão do réu. De outro lado, o réu é multirreincidente, como alegado pelo Ministério Público.

Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção do E. STJ, à oportunidade do julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência. No mesmo sentido: Recurso Especial nº 1.490.881/RJ (2014/0280238-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j. 03.11.2014, unânime, DJe 05.11.2014.

Há, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.

Mas, o Juízo reconhece que tem razão o Parquet ao ponderar que no caso de multirreincidência a compensação não é a medida mais justa.

O mesmo Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de melhor individualização da pena neste cenário. Observe-se:

STJ-) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A preclusão consumativa obsta o conhecimento do segundo agravo regimental, interposto pela mesma parte, em face da mesma decisão judicial. 2. Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, à oportunidade do julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência. 3. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente em decorrência de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão. 5. Agravo regimental de fls. 366/369 não conhecido e agravo regimental de fls. 362/365 provido para negar provimento ao recurso especial. (AgRg no Recurso Especial nº 1.540.142/DF (2015/0150499-8), 6ª Turma do STJ, Rel. Nefi Cordeiro. j. 01.03.2016, DJe 09.03.2016).

STJ-) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DE 3/8 NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO ARITMÉTICO. FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO NO PONTO. PARECER ACOLHIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM EXPEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA DO PACIENTE HÁ 10 ANOS, 4 MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO. (Habeas Corpus nº 355.888/SP (2016/0120538-3), 6ª Turma do STJ, Rel.

Sebastião Reis Júnior. j. 24.05.2016, DJe 27.05.2016).

Portanto, a confissão de um só crime tem o condão de anular os efeitos de uma única condenação capaz de gerar a reincidência. Em contexto diverso, de múltiplos delitos, caso o réu confesse diversos crimes poderá fazer jus à compensação de diversas condenações hábeis a caracterizar a reincidência.

Fica compensada a condenação dos autos 0004388-45.2015.8.26.0575, porém pela condenação no processo 000367-13.2013.8.26.0575 mantém-se o acréscimo de 1/6 nesta fase.

A pena na segunda etapa fica estabelecida em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Assim, à míngua de outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena fixada na segunda fase.

Fixo o regime inicial FECHADO, diante de seus maus antecedentes e multirreincidência. Reincidente, o lapso da detração ainda não é suficiente para promoção a regime diverso, preso apenas há cerca de 70 dias.

O réu não poderá apelar em liberdade, ficando ratificados os termos da r. Decisão de pgs. 100/103. Compelido pelo vício em drogas tem se dedicado a atividades criminosas, de modo que seu retorno precoce ao convívio social colocará em risco bens jurídicos penais viabilizando a reiteração delitiva. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não se afigura suficiente, tampouco socialmente recomendável. Ademais, o réu é reincidente, conforme acima exposto.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's, observado o disposto no art. 98, § 3º do NCPC, pois lhe ficam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.

Honorários do dativo, na forma do convênio OAB-DPE. Oportunamente, expeça-se certidão.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se guia de execução definitiva, conforme o caso.

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República.

Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias.

Após o trânsito, adotadas as cautelas legais, arquivem-se com baixa.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA